Derecho Laboral

Dra. Rajchnudel

Naturaleza jurídica

- Normas de derecho privado integrado por normas de orden publico.

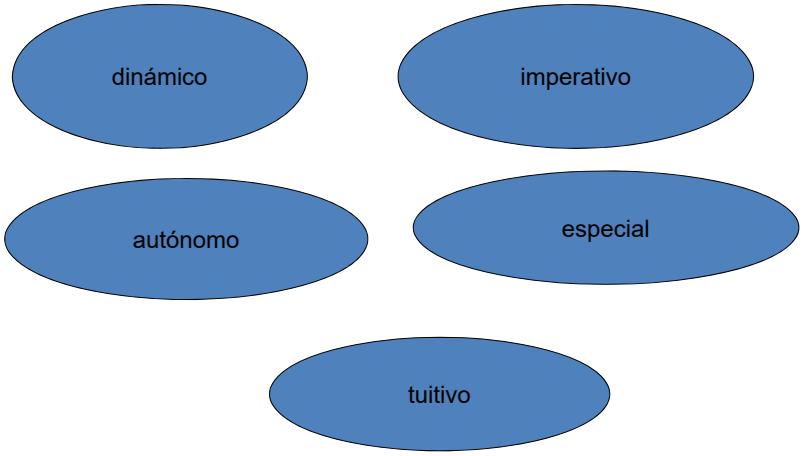
- Que es el orden publico laboral?

El orden público laboral es el conjunto de normas imperativas (de ley o de convenio colectivo) que se imponen a la voluntad de las partes en tanto ésta no establezca condiciones más favorables para el trabajador

Ejemplos de normas de orden público

- Prohibido pactar condiciones menos favorables.
- Irrenunciabilidad de las leyes
- Sustitución de normas que disminuyan o restrinjan derechos
- Trabajo prohibido
- Inoponibilidad al trabajador de ciertas nulidades del contrato

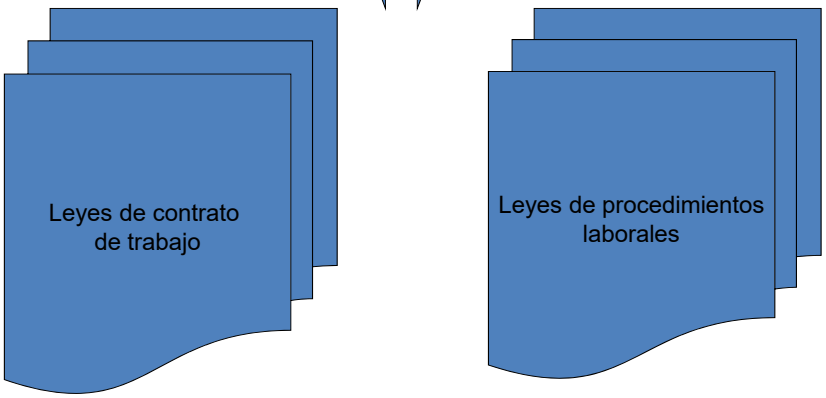
Caracteres



Normas aplicables

Normas de fondo

Normas de forma



Contrato de trabajo

- Habrá contrato de trabajo (cualquiera sea su forma o denominación) una persona física obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo su dependencia por período determinado o indeterminado de tiempo con el pago de una remuneración.

Fuentes

- la ley
- leyes y estatutos profesionales.
- convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales.
- voluntad de las partes.
- usos y costumbres

caracteres

- Consensual
- No formal
- Oneroso
- Bilateral
- Típico
- Conmutativo
- De tracto sucesivo

elementos

- Consentimiento
- Capacidad
- Objeto
- Forma
- Prueba
- Plazo o modalidad
- Precio o remuneración

Presunción de la existencia de contrato de trabajo

- El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.
- Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.

Subcontratación y delegación. Solidaridad

Cedan total o parcialmente establecimiento o explotación a su nombre

o

Contraten o subcontraten trabajos o ser- servicios

correspondientes a la actividad normal y especifica propia del establecimiento

deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas

cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social

además deberán exigir:

El número del Código Único de Identificación laboral de cada trabajador
La constancia de pago de las remuneraciones,
Copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social,
Una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular
Cobertura por riesgos del trabajo
No se puede delegar ese control que debe hacer el principal

Incumplimiento: responsabilidad solidaria

Art. 32 ley 22250

Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o sub.-contratistas de la construcción

deberá

requerir
constancia de su inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la construcción

comunicar
la iniciación de la obra y su ubicación

Los empresarios, los propietarios y los profesionales cuando se desempeñen como constructores de obra o contraten contratistas o subcontratistas

que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional

SERAN
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES

Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad

- Siempre que una o más empresas aun con personalidad jurídica propia estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente y hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria serán frente a los trabajadores y a los organismos de seguridad social solidariamente responsables

Forma de extinción de los contratos laborales

- **Renuncia del trabajador (Art. 240)**
- **Voluntad concurrente de las partes (Art.241)**
- **Por justa causa (Art.242)**
- **Fuerza mayor o falta o disminución de trabajo (Art.247)**
- **Muerte del trabajador (Art.248)**
- **Muerte del empleador (Art.250)**
- **Vencimiento del plazo (Art.251)**
- **Quiebra o concurso del empleador (Art. 251)**
- **Jubilación del trabajador (Art. 252)**
- **Incapacidad o inhabilidad del trabajador (Art. 254)**

Transferencia. Solidaridad

El transmítente y el adquirente serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél.

Se aplica la solidaridad para las transferencia permanente o en forma transitoria.

Se considerará adquirente a toda aquel que pasare a ser titular del establecimiento aun cuando lo fuese como arrendatario o como usufructuario o como tenedor a título precario o por cualquier otro modo.

La solidaridad, por su parte, también operará con relación a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existente al tiempo de la restitución del establecimiento cuando la transmisión no estuviere destinada a surtir efectos permanentes

La responsabilidad solidaria será también de aplicación cuando el cambio de empleador fuese motivado por la transferencia de un contrato de locación de obra, de explotación u otro análogo, cualquiera sea la naturaleza y el carácter de los mismos.

Contrato de pasantía

- **Conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados**
- **sin carácter obligatorio**
- **La duración y la carga horaria: DOS (2) meses y máximo de DOCE (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta VEINTE (20) horas. renovable, por hasta SEIS (6) meses adicionales**
- **no hay relación laboral entre el pasante y la empresa .**
- **Si luego de la pasantía se contrata a la persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer uso del período de prueba del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.**

Contrato de pasantía

- Asignación estimulo (no remunerativo) conforme convenio, el mejor y si no existe conforme salario mínimo vital y móvil, siempre proporcional con carga horaria.
- Aplicación de ley de riesgos de trabajo
- Cobertura de salud
- Incumplimiento: contrato laboral por tiempo indetermin

- **PARA PARCIAL LECTURA DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DE LA LEY 20744 (con todas las reformas)**
- **1, 4, 7, 8, 9, 21, 29 bis, 30, 31, 32, 45, 46, 48, 49, 52**
- **62 a 89 (derechos y deberes de las partes)**
- **92 bis**
- **136,138, 139, 140, 142**
- **231, 232, 233, 234, 235**
- **212, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254 (extinción de los contratos laborales)**